

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 136/2533

นายทอด ฎกาธร

โจทก์

นายทวน เยือกเย็น กับพวก

จำเลย

นายสมศักดิ์ สุขอนันต์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 111)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่พิพาทตาม น.ส.3 ก. เลขที่ดิน29 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาหิน อำเภอดงหลวงนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวาเป็นของโจทก์ และบังคับจำเลยให้โอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ ถ้าไม่ไปโอนให้ถือว่าคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา ให้จำเลยทั้งสองออกจากที่พิพาทห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทตาม น.ส.3 ก. เลขที่ดิน 29หมู่ที่ 5 ตำบลเขาหิน อำเภอดงหลวงนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้อง และให้จำเลยทั้งสองโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ หากไม่ไปให้ถือว่าคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยแทน ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 29 เนื้อที่ 4 ไร่2 งาน 50 ตารางวา ตำบลเขาหิน

อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี ห้ามมิให้จำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องให้ยก
คำขออื่นของโจทก์ นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 108,107)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยห้ามทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 99)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามมิให้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยว
กับที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามมิให้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยว
กับที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ